

Asignatura

Itinerario personal para la empleabilidad I

UNIDAD 6

Condiciones laborales III



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Índice



La jornada de trabajo



El periodo de prueba



Actuales entornos laborales



Derecho procesal social



La jornada de trabajo

Aspectos básicos

- La duración máxima de la jornada será de **40 horas semanales** de promedio en cómputo anual.
- La jornada diaria no superará las **9 horas**, a no ser que se pacte otra distribución horaria que respete, en todo caso, el descanso entre jornadas.
- Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente debe haber un mínimo de **12 horas de descanso** (salvo en ciertas actividades especiales).
- Como máximo, se harán **80 horas extraordinarias** al año, salvo que se compensen con tiempo libre o sean por fuerza mayor.



Jornada de trabajo

Total de horas diarias, semanales o anuales en las que el trabajador va a prestar sus servicios.



Horario de trabajo

Manera en la que se distribuye el tiempo de trabajo y el descanso durante la jornada laboral.



La jornada de trabajo



Trabajo nocturno

Debe darse al menos durante 3 horas o 1/3 de la jornada en horario nocturno (entre las 22:00 y las 6:00).



Descansos y festivos

Descanso durante la jornada, descanso semanal y fiestas laborales.



Trabajo a turnos

Se ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo de forma rotativa, prestando servicios en horas diferentes en ciertos días o semanas.



Vacaciones

Interrupción de la actividad laboral del trabajador para darle descanso. Serán retribuidas y no se podrán recuperar ni sustituir por una compensación económica.

Permisos retribuidos y reducción de jornada



Permisos retribuidos

Matrimonio, traslado de domicilio, deber inexcusable de carácter público, funciones sindicales o de representación, fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervenciones quirúrgicas de parientes hasta segundo grado, hospitalización después del parto, exámenes prenatales y lactancia de un hijo menor de 9 meses.

Reducción de jornada

Cuidado directo a menores de 12 años o familiares con discapacidad o dependientes, atención a menores de 18 años afectados de cáncer u otra enfermedad grave y víctimas de violencia de género o del terrorismo.



El periodo de prueba

Plazo de tiempo en el que empresa y trabajador podrán comprobar si la relación laboral que les une es mutuamente beneficiosa. Una vez concluido, ambas partes deberán decidir si están de acuerdo en continuar la relación laboral.

Si su **duración** no se establece en el convenio, la fija el ET:

- Un máximo de seis meses para los técnicos titulados.
- Un máximo de dos meses para el resto de los trabajadores. En las empresas de menos de 25 empleados, el límite para aquellos que no sean técnicos titulados se amplía a los tres meses.
- Un máximo de un mes para los contratos temporales con una duración inferior a los seis meses.

Actuales entornos laborales

Teletrabajo

Trabajar desde ubicaciones remotas conectándose a través de las TIC.



Derechos laborales digitales

Desconexión digital, privacidad y protección de datos personales.



Equidad y diversidad

Igualdad de oportunidades y diversidad en el lugar de trabajo.



Flexibilidad laboral

Autogestión y propia organización del tiempo, dentro de ciertos límites y criterios acordados con la empresa.



Salud mental

Programas de bienestar físico y mental y apoyo psicológico cuando sea necesario.

Derecho procesal social y procedimiento judicial



Los conflictos individuales o colectivos que surjan en materia laboral y de seguridad social pueden acabar derivando en un procedimiento judicial que se dirimirá en los juzgados y tribunales de lo social correspondientes:

1

Juzgados de lo social

2

Tribunal Superior de Justicia

3

Audiencia Nacional

4

Tribunal Supremo



Procedimiento de reclamación judicial

Solicitud de mediación, conciliación o reclamación previa, asistencia al acto de mediación y conciliación, demanda ante en el Juzgado de lo Social, conciliación judicial, celebración del juicio oral y sentencia.



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —